

Bundesrepublik droht Zwangsgeld

Frankfurter Rundschau

Mittwoch 28. August 2019

Copyright 2019 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 6

Length: 506 words

Highlight: Deutschland soll afghanischen Flüchtling zurückholen / Protest gegen erneuten Abschiebeflug nach Kabul

Body

Im Fall eines nach Griechenland gebrachten Flüchtlings wächst der Druck auf die Bundesrepublik Deutschland. Der Anwalt des Afghanen hat nach Angaben der Hilfsorganisation Pro Asyl am Montag beim Verwaltungsgericht München beantragt, Zwangsgeld anzudrohen. Das Gericht hatte die Bundespolizei am 8. August per Eilbeschluss aufgefordert, den Mann "umgehend" auf Staatskosten nach Deutschland zurückzubringen. Doch nach wie vor sitzt er in Griechenland in Haft.

Laut Verwaltungsgerichtsordnung kann das Gericht ein Zwangsgeld von bis zu 10 000 Euro androhen, "nach fruchtlosem Fristablauf festsetzen und von Amts wegen vollstrecken". Dies kann wiederholt geschehen. Zwar habe das Gericht den Zeitraum zur Zurückholung nicht in Stunden oder Tagen beziffert, erklärte Bellinda Bartolucci von Pro Asyl. Aber das Gericht habe ja gerade die Eilbedürftigkeit bestätigt.

"Die Überstellung nach Griechenland erfolgte innerhalb weniger als 48 Stunden - ohne dass überhaupt eine ordentliche Prüfung erfolgte. Jetzt, wo es sogar einen Gerichtsbeschluss gibt (...), kann es nicht sein, dass noch immer nicht klar ist, wann der Betroffene endlich nach Deutschland zurückgeholt wird", so Bellinda Bartolucci.

Die Bundespolizei hatte den Mann im Mai an der Grenze zu Österreich in einem Zug abgefangen und am folgenden Tag nach Griechenland gebracht, wo er in Abschiebehaft kam. Er hatte in Griechenland vor der Einreise nach Deutschland Asyl beantragt. Grundlage der Zurückweisung war eine vor einem Jahr mit Griechenland getroffene Vereinbarung. Danach kann die Bundespolizei Menschen nach Griechenland zurückschicken, die dort schon Asyl beantragt haben. Das Münchner Verwaltungsgericht meldete grundsätzliche Bedenken an dieser Praxis an, entschied aber nur im Einzelfall. Laut Pro Asyl ist es die erste Entscheidung dieser Art.

Unterdessen ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) noch immer dabei, rund 13 000 Anerkennungsbescheide der umstrittenen Bamf-Außenstelle Bremen auf Fehler zu überprüfen. Erst bei knapp 7000 dieser Fälle ist die Überprüfung beendet, wie das Bundesinnenministerium jetzt auf Anfrage der FR mitteilte. Demnach wurden nur 77 Anerkennungsbescheide entdeckt, die von Anfang an so fehlerhaft waren, dass sie inzwischen zurückgenommen wurden. Die Überprüfungen seien aber noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Die Bremer Bamf-Außenstelle war im Frühjahr 2018 in die Schlagzeilen geraten, weil vor allem ihre inzwischen abgesetzte Leiterin Ulrike B. zahlreiche Flüchtlinge ohne genauere Überprüfung als schutzbedürftig anerkannt haben soll. Die Bremer Staatsanwaltschaft ging zunächst von 1200 Verdachtsfällen aus.

Nach Angaben der afghanischen Regierung war für den vergangenen Dienstagabend nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe ein weiterer Abschiebeflug mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern aus Deutschland geplant. Die Gruppe sollte am Mittwochmorgen in der Hauptstadt des Landes eintreffen, hieß es am Montag. Für Dienstagabend hatten Gegner der Abschiebung zu einer Kundgebung am Flughafen aufgerufen. dpa/stg

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: GELDSTRAFEN & GELDBUSSEN (92%); ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); BEWILLIGUNGEN (89%); RECHTSANWÄLTE (89%); POLITIK (79%); EINWANDERUNG (78%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (78%); STAATSANWÄLTE (73%); POLITISCHES ASYL (60%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (89%); STAATSANWÄLTE (73%)

Geographic: BREMEN, DEUTSCHLAND (90%); KABUL, AFGHANISTAN (79%); DEUTSCHLAND (91%); AFGHANISTAN (90%); GRIECHENLAND (90%); ÖSTERREICH (59%)

Load-Date: August 28, 2019